成都市青白江区市场监督管理局
行政处罚决定书

青市监处罚〔2023〕411 号

当 事 人：四川新源物业管理有限责任公司

统一社会信用代码：91510106633154579P

住　　所：成都市金牛区马鞍东路 17 号

法定代表人：邹平

联系电话：**********

本局接投诉举报，当事人涉嫌未执行政府定价收取电费，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定。本局于 2021 年 11 月 1 日予以立案调查。

经查明，从 2015 年 9 月至 2021 年 7 月 31 日期间，当事人在成都市青白江区城厢镇青白江大道 899 号内商业中心从事物业管理服务经营活动，通过不具备分时计量功能电能表按照 1.3 元/度的价格向商户收取电费。因该商业中心电路系由四川建筑职业技术学院成都校区分出，且至 2018 年 6 月才安装独立电表，该商业中心电费一直通过四川建筑职业技术学院成都校区代缴。经四川建筑职业技术学院、国网四川省电力公司成都市青白江供电分公司提供电费发票统计，从 2018 年 6 月至 2021 年 7 月 31 日期间，该商业中心用电量峰、平、谷共计 1470930 度，电费 1020731.64 元，包含商家用电、商业街公共区域用电及电损。根据四川省发展和改革委员会《关于印发〈四川省定价目录〉的通知》(川发改价格〔2018〕199 号)的有关规定，省级以下电网销售电价属于政府定价。依据《四川省发展和改

革委员会关于进一步明确转供电环节电价政策有关问题的通知(川发改价格)【2020】422 号》文件规定“未安装具备分时计量功能电能表的终端用户，按照转供电主体与电网企业当月平均电价并考虑损耗计算到户电价”的规定，电费经计算结算平均电价为 0.694 元/度，考虑最高 6%线损率后终端用户到户电价为 0.738 元/度，当事人超过政府定价每度电多收取商户电费 0.562 元。2021 年 7 月 31 日，当事人终止在成都市青白江区城厢镇青白江大道 899 号内商业中心从事物业管理服务经营活动。因当事人账目混乱，且商户电表不具备分时计量功能，当事人也未定期抄表统计用电量，不能计算出当事人不执行政府定价收取电费的违法期间商户使用总电量，致使违法所得难以计算。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、成都市长公开电话办理转办单 1 份，证明案件来源；

2、现场笔录 1 份、票据复印件 2 张，证明当事人不执行政府定价向商户收取电费的事实；

3、当事人营业执照和法定代表人身份证复印件各 1 份，证明当事人主体资格及法定代表人身份；

4、委托书及***身份证复印件各 1 份，证明***身份；

5、***询问笔录 1 份，证明当事人不执行政府定价向商户收取电费的事实；

6、委托书及***身份证复印件各 1 份，证明***的个人身份；

7、***询问笔录 1 份，证明当事人不执行政府定价向商户收取电费的事实；

8、限期提供材料通知书 2 份，证明本局要求当事人限期提供收缴电费账册资料的事实；

9、询问通知书 3 份，证明本局要求当事人、四川建筑职业技术学院和四川九鼎圣地管理有限公司到本局接受调查的事实；

10、商铺管理协议、物业收费发票、电费收据复印件各 2 份，证明当事人在成都市青白江区城厢镇青白江大道 899 号内商业中心从事物业管理服务经营活动并收取物业费和电费的事实；

11、四川建筑职业技术学院委托书、***身份证照片各 1 份，证明***受四川建筑职业技术学院委托到本局接受调查的事实；

12、***调查笔录 1 份，证明当事人不执行政府定价向商户收取电费的事实；

13、四川建筑职业技术学院和国网四川省电力公司成都市青白江供电分公司提供模拟发票各 1 份，证明成都市青白江区城厢镇青白江大道 899 号内商业中心缴纳电费的事实；

14、四川建筑职业技术学院提供电费清单、票据资料 1 份，证明当事人通过四川建筑职业技术学院缴纳电费的事实；

15、***、***调查笔录各 1 份、照片 10 张，证明当事人不执行政府定价向商户收取电费的事实；

16、当事人提供情况说明 1 份，证明当事人不执行政府定价向商户收取电费的事实；

17、川发改价格〔2018〕199 号、成发改要素价[2020]321

号、川发改价格[2020]422 号、发改办价格[2018]1491 号各 1 份，证明电费是由政府定价的事实以及定价的具体情况；

18、当事人未收取物业管理费清单 1 份，证明当事人尚未收取部分商家物业管理费的事实；

19、成都万佳益物业管理有限公司营业执照复印件及情况说明 1 份，证明当事人从 2018 年 6 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日期间按照 1.3 元/度的电价收取商家电费的事实。

2023 年 12 月 1 日，本局向当事人送达了《成都市青白江区市场监督管理局行政处罚告知书》（青市监罚告〔2023〕411 号），告知了当事人拟作出行政处罚决定的内容及事实、理由、依据，并告知了当事人依法享有的权利。当事人在法定期限内未向本局提出陈述、申辩意见，也未要求举行听证，本局视为放弃该权利。

当事人不执行政府定价收取电费的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”的规定，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（十一）项“不执行政府指导价、政府定价的其他行为”所指的价格违法行为。

鉴于当事人积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，决定对当事人从轻处罚。

当事人不执行政府定价收取电费的行为，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所

得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿”及《价格违法行为行政处罚规定》第九条“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（十一）不执行政府指导价、政府定价的其他行为”以及《价格违法行为行政处罚规定》第十八条“本规定中以违法所得计算罚款数额的，违法所得无法确定时，按照没有违法所得的规定处罚”的规定，决定责令当事人改正违法行为，处罚如下：

罚款60000元（大写：陆万元整）。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条的规定，当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，凭本局开具的《四川省通用电子缴款通知书》，自主选择收单机构（收单机关见缴款通知书备注栏），通过收单机构提供的个人网上银行、手机银行、银行柜面、自助终端机、支付宝、现金、转帐等方式缴清上述罚款。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将依法采取下列措施：

（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；

（二）申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本行政处罚决定书之日起

六十日内，向成都市青白江区人民政府申请行政复议。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议，行政处罚不停止执行。

青白江区市场监督管理局

（印 章）

2023 年 12 月 28 日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式____份，____份送达，一份归档，_____。